

1500709-87.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... de drogas no local, pois o tráfico, neste caso, se consumou nas modalidades guardar e ter em depósito, incidindo a causa de aumento em todas as modalidades de tráfico de drogas.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a natureza da droga deve ser considerada contra o Réu, pois apreendidas três diferentes espécies, entre elas crack e cocaína, especialmente danosas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500709-87.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500709-87.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2079035/2022 - 02º D.P. SUZANO, 23781137 - 02º D.P.

SUZANO, 2079035 - 02º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adrian Galvão dos Santos

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de ADRIAN GALVÃO DOS SANTOS (nascido em 19/08/1997), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas dos arts. 33, caput, Lei nº 11.343/06, pois, em 22/03/2022, por volta das 13h10, na Rua Luíza Basílio, nº 44, Jd. Gardênia Azul, neste Município e Comarca de Suzano, guardaria e teria em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 49 porções de maconha (101,8g) e

530 porções de cocaína (357,93gg) e 201 porções de crack (22,74g), além cinco celulares.

Em 23/03/2022, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva (fls. 51/54).

Notificado, o Réu apresentou defesa prévia (fls. 127).

Em 22/06/2022, foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 102/103).

Oferecido aditamento à denúncia, para imputar a causa de aumento do art. 40, III, Lei nº 11.343/06 ao Réu (fls. 148).

Em 13/09/2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento, em que foi recebido o aditamento à denúncia, foram ouvidas testemunhas e interrogado o Réu, sendo declarada encerrada a instrução (fls. 149/150).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação penal, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia e do aditamento (fls. 153/161).

A Defesa, em suas alegações finais, esclarece que o Réu é analfabeto, sendo que ele disse morar com a irmã, Adriana, que não reside no local indicado na procuração, mas sim na Rua Luíza Basílio, 44, Jardim Gardênia Azul, Suzano/SP, como comprovariam os documentos juntados com os memoriais. Argumenta que, tendo o Réu dito aos policiais que o local dos fatos era a residência de sua irmã, essa deveria ter sido ouvida em delegacia. Argumenta que a droga estaria apenas armazenada no local dos fatos e não seria comercializada ali, a afastar a traficância e a incidência da causa de aumento. Aponta contradições nos depoimentos dos policiais em juízo. Diz que o Réu não moraria no local dos fatos. Na sequência, alega a ilegalidade da busca domiciliar. Requer a absolvição do Réu (fls. 167/186).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de exibição e apreensão das drogas e dos celulares (fls. 13), pelo laudo de constatação provisória da droga (fls. 14/17) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 139/141).

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

O policial civil Ronaldo da Silva Pacheco declarou que recebeu uma denúncia a respeito de tráfico de drogas no local. Lá chegando, encontraram o Réu, que disse que armazenava as drogas naquele imóvel, que seriam distribuídas a outros pontos de venda de drogas. O Réu franqueou a entrada no imóvel. As drogas estavam em cima da cama, sendo cerca de 500 porções de cocaína, além de porções de maconha e crack e cinco celulares. A denúncia foi anônima, feita por telefone. Chegaram na casa quando ainda estava claro, mas não se recorda o horário. Apenas ele e o parceiro foram ao local. Não se recorda quem realizou a revista pessoal no Réu. Não se recorda se havia dinheiro no imóvel. O Réu morava na casa, salvo engano com sua irmã, que não estava presente.

O policial civil Jenner Costa Carvalho prestou depoimento no mesmo sentido, acrescentando que foi o depoente quem abordou e revistou o Réu, não tendo nada de ilícito sido encontrado em sua posse, tampouco valor em espécie.

Em seu interrogatório, o Réu negou a traficância. Disse que estava jogando futebol e uma pessoa, que conhece apenas como "Ferrugem", deu a chave da sua casa e pediu para o Réu ir buscar dinheiro na casa dele. Quando abria a porta, os policiais chegaram e o abordaram. Foi revistado e não estava com nada. Franqueou a entrada dos policiais na casa e permaneceu do lado de fora. Os policiais saíram com uma sacola, mas não viu o que havia na sacola. Foi buscar o dinheiro porque o time de "Ferrugem" estava na linha. Não sabe ler, nem escrever. Não lhe foi lido o interrogatório em delegacia. Foi abordado por dois policiais, os únicos que estavam lá. Apenas um policial entrou na residência. Não reside na Rua Luíza Basílio. Não

sabe o motivo de constar o local dos fatos como seu endereço na procuração de fls. 89. Confirmou sua assinatura nessa procuração. Negou tudo que consta do interrogatório em sede policial. Negou ter sido revistado em qualquer momento pelos policiais.

Em delegacia, admitiu que guardava as drogas em sua casa e que essas foram localizadas pelos policiais, mas disse que seriam para seu consumo pessoal, por ser dependente químico, tendo pagado R\$ 1.000,00 por elas (fls. 07).

Ou seja, não resta dúvida que o Réu, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, guardava e tinha em depósito droga, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Os policiais civis responsáveis pelo flagrante relatam de forma detalhada e harmônica os motivos pelos quais foram ao local, a localização do Réu na entrada do imóvel, a autorização de ingresso da equipe e busca no recinto, a localização dos entorpecentes e dos celulares e a confissão informal apresentada pelo Réu.

Diferentemente do que alega a Defesa, não há divergências entre os depoimentos, sendo que, em alguns pontos, uma testemunha se recorda de um detalhe que outra não se lembra, o que não gera contradições.

Já a negativa do Réu em juízo é esdrúxula.

Primeiro, porque, na procuração de fls. 89, assinada pelo Réu, consta que ele reside no local dos fatos, diferentemente do que disse em juízo. A Defesa alega que esse endereço constou da procuração por equívoco do advogado, que o Réu lhe disse morar com a irmã, não sabendo o endereço dessa quando da confecção da procuração, e trazendo documentos comprobatórios do endereço dessa irmã. Ocorre que a Defesa demonstra justamente que a irmã do Réu mora no local dos fatos, conforme contas de energia de fls. 176/177 e declaração de fls. 178.

Só isso já bastaria para retirar o crédito da versão do Réu. Mas reforça a mentira contada em audiência na tentativa de se isentar de responsabilidade criminal a inverossimilhança de um desconhecido ter lhe entregado a chave de sua casa para que fosse buscar dinheiro, sendo que, no imóvel, havia grande quantidade de entorpecentes. Nenhum traficante em sã consciência permitiria o acesso livre e não vigiado de um estranho ao local onde havia dinheiro e drogas. Ademais, como a Defesa faz questão de ressaltar, não foi apreendido dinheiro, o que mostra que o suposto motivo do Réu ter ido ao dito imóvel do conhecido é falso.

Não há que se falar em nulidade da busca realizada pela polícia, pois os policiais e o próprio Réu apontam que houve a expressa autorização do Réu, morador do local, para ingresso e busca no imóvel.

Além disso, irrelevante que o local não seja ponto de comercialização de drogas, pois nunca foi imputada ao Réu a conduta de vender entorpecentes, mas sim de guardar e ter em depósito, o que a própria Defesa admite que aconteceu e a prova produzida no processo bem demonstra, conforme acima exposto.

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, pois o Réu é reincidente (fls. 44/45).

Presente, porém, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, Lei nº 11.343/06, pois o local dos fatos dista 140 metros da Escola Estadual Professora Benedita de Campos Marcolongo, conforme laudo de fls. 135/138. Mais uma vez, irrelevante se há ou não comercialização de drogas no local, pois o tráfico, neste caso, se consumou nas modalidades guardar e ter em depósito, incidindo a causa de aumento em todas as modalidades de tráfico de drogas.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a natureza da droga deve ser considerada contra o Réu, pois apreendidas três diferentes espécies, entre elas crack e cocaína, especialmente danosas à saúde pública. A quantidade também é grande, sempre apreendidos mais de 350g de cocaína, droga de peso leve, o que mostra que a quantidade era bastante alta. O Réu não ostenta bons ou maus antecedentes, pois tem uma condenação anterior transitada em julgado que será considerada na segunda fase da dosimetria da pena (fls. 44/45). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, a pena base deve ser fixada em $\frac{1}{4}$ acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a agravante da reincidência específica, já que o Réu foi condenado, por sentença transitada em julgado cujos efeitos cessaram há menos de cinco anos da data dos fatos, justamente por tráfico de drogas (processo nº 0000940-33.2018.8.26.0616 – fls. 44/45). Não há atenuantes a serem consideradas.

Dessa forma, exaspero a pena base em $\frac{1}{5}$, fixando a pena provisória em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, Lei nº 11.343/06, em seu percentual mínimo de $\frac{1}{6}$, eis que o crime ocorreu nas proximidades de apenas uma escola. Fica, portanto, a pena definitiva em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, sendo o Réu reincidente, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime fechado.

Nos termos do art. 387, § 2º, CPP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se considerar o tempo da prisão cautelar. No caso, o Réu ficou preso por menos tempo do que o lapso necessário para a progressão de regime, razão pela qual não se concede a progressão neste momento.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o Réu ADRIAN GALVÃO DOS SANTOS como incurso no art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, às penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, à razão de $\frac{1}{30}$ do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando que as circunstâncias fáticas que ensejam a decretação da prisão preventiva não se alteraram, bem como a pena em concreto aplicada, não concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP). Expeça-se guia de recolhimento provisório e cesse o controle da prisão preventiva.

Decreto o perdimento dos celulares apreendidos, usados na prática do crime, e, por serem bens inservíveis, determino a sua destruição, oficiando-se conforme necessário.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRG;
- b. remetam-se os autos ao Contador Judicial para o cálculo da pena de multa e custas;
- c. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para pagamento das custas processuais;
- d. expeça-se guia de recolhimento definitivo;
- e. incinerem-se as contraprovas das drogas apreendidas;
- f. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de

Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.

Em consequência, condeno o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA